2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

A Relevância da Assistência Técnica Pericial no Processo Criminal e a Discussão sobre o Dolo Eventual na Elucidação de Sinistros de Trânsito (Caso real)

R. Kleinubing[a], C. Tombinia[b]

[a]Engenheiro Mecânico CREA 82.641-D (PUCRS); Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Engenharia de Avaliações e Perícias; Perito Criminalístico; Perito Judicial; Especialista em Acidentes de Trânsito em Caráter; Coautor do livro Dinâmica dos Acidentes de Trânsito - 5a edição, Editora Millennium (2023).

[b]Advogado Criminalista. Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS, Esp. em Balística Forense e de Combate pela Verbo, Secretário da Geral Comissão Tribunal do Júri e Membro Comissão Direito Militar OAB/RS, Vice Pres. Comissão do Júri ABRACRIM/RS.

Email: ctombini@terra.com.br Tel. +55-51986118612

Palavras-chave: Engenharia forense, Sinistros de trânsito, Assistência técnica, Dolo eventual, Tribunal do Júri

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO

A dinâmica dos sinistros de trânsito é essencial para o enquadramento penal dos envolvidos, gerando debates sobre o elemento subjetivo do condutor. Este estudo analisa a interpretação de vestígios materiais e as repercussões jurídicas de um caso real.

2. METODOLOGIA PERICIAL APLICADA

A investigação baseou-se no exame técnico-científico do local e em seus vestígios. Contudo, a assistência técnica apresentou novas análises forenses, gerando intenso debate entre o Ministério Público e a defesa no Plenário do Júri.

3. A DISCUSSÃO JURÍDICA: DOLO EVENTUAL VS. CULPA CONSCIENTE

A materialidade e as circunstâncias geraram disputa entre dolo eventual e culpa consciente. O Ministério Público sustentou o dolo eventual qualificado (Art. 121, §2° IV do CP) devido à embriaguez, velocidade e pneus desgastados. A defesa pleiteou a desclassificação para homicídio culposo (Art. 302 do CTB), alegando tentativa de frenagem, fatores viários e análises de câmeras de monitoramento.

Embora o etilômetro tenha positivado, exames clínicos e toxicológicos deram negativo para alteração psicomotora. Mesmo assim, a acusação sustentou o dolo com base na velocidade e em testemunhos. Após decisões conflitantes, o STJ restabeleceu a pronúncia para que o Tribunal do Júri decida sobre o dolo eventual.

4. O DESFECHO JUDICIAL EM PLENÁRIO E A SOLUÇÃO HÍBRIDA DO CASO

O julgamento pelo Conselho de Sentença resultou em uma delimitação jurídica híbrida. Os jurados acolheram o dolo eventual estritamente para o homicídio consumado da passageira fatal, condenando o réu nas sanções do Artigo 121, caput, do Código Penal.

Contudo, operou-se uma cisão dogmática em relação às três vítimas sobreviventes que tripulavam o veículo: o Conselho de Sentença afastou o dolo e determinou a desclassificação. Com isso, a competência para a fixação da pena das condutas desclassificadas foi outorgada ao Juiz-Presidente, que enquadrou as lesões corporais no Artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O magistrado destacou que a imprudência ficou materializada pelo binômio velocidade excessiva e influência de álcool.

Adicionalmente, o réu foi absolvido da imputação autônoma de embriaguez ao volante (Artigo 306 do

CTB). Na dosimetria, fixou-se o concurso material benéfico (concurso híbrido), totalizando uma pena definitiva de 5 anos de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção em regime inicial semiaberto. Este desfecho reforça a complexidade prática na dosagem penal de sinistros automobilísticos graves, onde o mesmo contexto fático recebeu respostas penais distintas (dolosa e culposa) para os diferentes resultados gerados.

5. CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA A CRIMINALÍSTICA

O estudo demonstra que a correta preservação e o exame metodológico dos vestígios em locais de crime no trânsito são indispensáveis não apenas para a reconstrução física do acidente, mas para delimitar as fronteiras dogmáticas do direito penal. A correta abordagem pericial, hoje reforçada pela formalização da figura do assistente técnico no crime, oferecem o suporte empírico necessário para que o Judiciário avalie a previsibilidade do resultado e a conduta do agente, reafirmando o papel essencial da Engenharia Forense aplicada aos sinistros de trânsito na materialização da justiça criminal.

REFERÊNCIAS:

Tocchetto, D. e *Espindula, A.* - CRIMINALÍSTICA: PROCEDIMENTOS E METODOLOGIAS, 5ª Edição (2022), Editora Millennium

Negrini N., O e *Kleinubing, R.* - DINÂMICA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO, 5ª Edição (2023), Editora Millennium

Mitidieiro N. – CRIMES DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO EXTRATRÂNSITO, COMENTÁRIOS À PARTE PENAL DO CTB, São Paulo , 2015, Ed. Saraiva.

De Araujo, J – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, 6ª Edição. 2016. Ed. Letras Jurídicas.

Nucci, G. CÓDIGO PENAL COMENTADO. São Paulo. 26ª Edição. 2026. Ed. Forense.